

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 276/2532

นายญาติ สระวงษ์

โจทก์

นายสมศักดิ์ ปัทมะเมธิน

จำเลย

นายสมศักดิ์ ปัทมะเมธิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 85,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2528) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยรับรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 1 จ.-3275 กรุงเทพมหานครคืนไปจากโจทก์ นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่

พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>